

1500062-94.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO GABRIEL GARCEZ DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

MARCIO GABRIEL GARCEZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500062-94.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500062-94.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO GABRIEL GARCEZ DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

MARCIO GABRIEL GARCEZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo

a denúncia, no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 08h00min, na Rua Pedro Martim Ceresini, nº 425, Conjunto Brasil Novo, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, agindo sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, trouxe consigo 1,76g (um grama e setenta e seis centigramas) de cocaína e uma porção de 1,74g (um grama e setenta e quatro centigramas) de Cannabis sativa L, conhecida como maconha, que contém Tetrahydrocannabinol; bem como guardou e teve em depósito 15,96g (quinze gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína, divididos em cinco porções, e uma pedra de crack, subproduto da cocaína, pesando 4,95g (quatro gramas e noventa e cinco centigramas).

Afirma o Ministério Público que a cocaína e o Tetrahydrocannabinol estão relacionados, respectivamente, nas listas F1 e F2 da Portaria nº 344/98 da ANVISA. Segundo narra o Promotor de Justiça, o réu trazia consigo e guardava as substâncias entorpecentes em sua residência, com o intuito de comercializá-las.

No dia 14/01/2022, levava consigo, na via pública, três porções de cocaína, pesando 1,76g, e uma porção de maconha, pesando 1,74g. Naquela ocasião, foi abordado por policiais militares, que encontraram as drogas e R\$ 731,00 (setecentos e trinta e um reais) sob a posse dele.

Em seguida, realizaram-se buscas na residência do denunciado, onde os milicianos encontraram outras porções de cocaína, pesando 15,96g, e uma pedra de crack, pesando 4,95g, além de R\$ 70,00, em cédulas, e R\$ 12,00, em moedas metálicas.

Argumenta o Promotor de Justiça que as circunstâncias do fato denotam a destinação das substâncias entorpecentes ao tráfico.

A denúncia (fls. 119/121) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/114) e foi recebida em 10 de fevereiro de 2022 (fls. 122/123).

Citado (fls. 155), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 158), apresentou resposta à acusação (fls. 163/165).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 170).

Reexaminada a presença dos requisitos legais (art. 316, parágrafo único, CPP), manteve-se a prisão preventiva do acusado (fls. 182/183).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados em gravação audiovisual (fls. 188/189).

Nos debates, também captados em gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 188/189).

A Defensora, por sua vez, pleiteou a aplicação das circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal; pela aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e pela substituição desta por restritiva de direitos (fls. 188/189).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/09) e de exibição e apreensão (fls. 16/17), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 109/112), do laudo de exame do celular apreendido (fls. 131/145) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 109/112) demonstra a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contém cocaína e Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Não há dúvida de que as drogas estavam sob a posse do réu, pois as declarações dele e das testemunhas policiais militares convergiram nesse sentido.

É igualmente indubitosa a destinação das porções de maconha, cocaína e crack ao fornecimento a terceiros.

Interrogado (fls. 188/189), o réu confessou a prática do crime. Disse que, após colidir sua motocicleta contra o automóvel de um indivíduo, este passara a cobrar-

lhe o ressarcimento de aproximadamente R\$ 2.000,00, mediante ameaças. Além disso, perdera o emprego. Aproximadamente três semanas antes de sua prisão, passara a comercializar drogas, com o intuito de obter dinheiro para quitar a dívida. Para tanto, comprara o equivalente a R\$ 90,00 em substâncias entorpecentes, vendera uma parte e auferira o dinheiro encontrado sob a sua posse. Parte do dinheiro seria usado para comprar mais drogas e o restante, para amortizar a dívida. Na data do fato, foi abordado na via pública, quando estava chegando à sua residência.

Asseverou que pretendia comercializar as substâncias entorpecentes apreendidas, na forma como estavam. Disse ser o autor das mensagens extraídas de seu telefone celular, trocadas com os interlocutores Minha Cinderela (fls. 139), Willian (fls. 141) e Augusto Sartorelli. Também fotografou a paisagem de drogas.

Conforme se exporá adiante, mensagens eletrônicas extraídas da memória do celular do acusado revelam que ele abandonou o emprego para se dedicar ao tráfico.

Portanto, é falaciosa a adução de que comercializava substâncias entorpecentes, porque se via ameaçado, desempregado e sem meios de quitar suposta dívida.

Feita essa ressalva, a confissão de que vendia drogas é compatível com as declarações das testemunhas policiais militares (fls. 188/189) e com o laudo de exame do celular apreendido (fls. 131/145).

A testemunha Jean Carlos Alves Campos de Oliveira (fls. 188/189), policial militar, informou que receberam reiteradas notícias de que um indivíduo estava praticando o tráfico de drogas no Jardim Bela Vista. Na data do fato, em meio a patrulhamento, abordaram o acusado, defronte à residência dele. Sob a posse do acusado, encontraram três porções de cocaína em pó e uma de maconha, todas em pequenas embalagens individuais. Além das substâncias entorpecentes, encontraram grande soma em dinheiro. Indagado, o réu alegou que as drogas se destinavam ao consumo pessoal e que o dinheiro fora recebido a título de acerto trabalhista. Como a abordagem transcorria defronte à residência dele, a mãe do denunciado compareceu ao local. Ao ver a quantia encontrada sob a posse do filho, a genitora surpreendeu-se, pois o réu estava desempregado. Ainda segundo a mãe do acusado, ele passara a noite fora de casa. Autorizados por ela, vistoriaram a moradia. No quarto dele, em meio a roupas sobre a cama, encontraram uma porção de crack, três pedras grandes de cocaína e duas porções da mesma droga, em embalagens idênticas àsquelas encontradas junto ao corpo do réu. No dormitório, também localizaram dinheiro, em cédulas e moedas metálicas.

A testemunha Wellington Augusto Gonçalves (fls. 188/189), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício.

As declarações dos policiais, no sentido de que as drogas foram encontradas junto ao corpo do réu e no dormitório dele, indicam que estavam sob a posse de Márcio.

Ao levar consigo e guardar substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, Márcio Gabriel Garcez dos Santos materializou a conduta abstratamente prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Não está configurada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o réu se dedicava ao tráfico de drogas.

Na sua manifestação final, a Defensora argumentou que o conteúdo extraído do celular do acusado diz respeito à prática do delito em si e não é suficiente para levar à conclusão de que ele se dedica com frequência e anterioridade ao crime.

O argumento não se aplica ao caso, pois as mensagens extraídas do celular do denunciado evidenciam que ele, anteriormente ao fato narrado na denúncia, ajustara suas atividades cotidianas de forma a não atrapalhar o tráfico, vendera drogas a diferentes pessoas e se jactava de ser traficante. Portanto, as mensagens se referem a episódios anteriores, não ao crime narrado na inicial.

No dia 09/01/2022, em troca de mensagens com interlocutor identificado como Willian, o réu asseverou que abandonara o trabalho, pois essa atividade atrapalhava o tráfico de drogas. Leia-se (fls. 141):

Márcio: Tou vendendo droga no peso intao o trampo tava atrapalhando

No dia 10/01/2022, a troca de mensagens com interlocutora identificada como Maria Eduarda, o denunciado declarou que abandonara o trabalho numa pizzaria, porque preferia vender drogas (fls. 145):

Márcio: Não trampo mais la nao duda

Maria: Passa o numero de um deles aí fazendo favor

Vou dar uma olhada la na pizzaria dps então

Oloco, pq saiu?

Márcio: Pq eu prefiro vende droga

Nos dias 11 e 12 de janeiro de 2022, ofereceu drogas a interlocutores identificados como Augusto Sartorelli e Maikon Lauren (fls. 143/144):

Márcio: Opre decha eu fala tou esperando manq trze q agora so tou com um pó tlgd a minha acabo 2 dia atras

Augusto: Blz man

Márcio: Pega um pó não?

(...)

Márcio: Se ia quere?

Maikon: (emoji)

25g

Márcio: Sai 800 real mais é o nervoso

Na data da prisão em flagrante delito, 14/01/2022, em troca de mensagens com interlocutora identificada como Minha Cinderela, identificou-se como traficante (fls. 139):

Minha: Trabalho?

(...)

Márcio: Sou traficante (emoji)

O abandono do emprego para que a atividade lícita não atrapalhasse a prática criminosa (fls. 141 e 145), a auto qualificação como traficante (fls. 139) e a oferta de substâncias entorpecentes a diferentes interlocutores (fls. 143/144) evidenciam que o réu praticava o tráfico com ânimo perene e profissional. Portanto, dedicava-se à atividade criminosa.

A dedicação à atividade ilícita obsta a aplicabilidade da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria e ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da sanção, é caso de condenação do denunciado às penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, verifico que o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (art. 65, I, CP) e confessou espontaneamente a prática do crime (art. 65, III, d, CP). Considerando a impossibilidade de atenuação das sanções para nível inferior ao mínimo nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ), mantém-se as penas no patamar inicial.

Na terceira fase do cálculo, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Apenas para que não se alegue omissão, consigno, novamente, a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o réu se dedicava à atividade criminosa.

Considerando o quantum da pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto (art. 33, CP).

Por não estar preenchido requisito objetivo (quantidade da reprimenda corporal), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para

condenar MARCIO GABRIEL GARCEZ DOS SANTOS, natural de Presidente Bernardes/SP, nascido aos 04/07/2001, filho de Ana Cláudia Santos Silva e de Maurício Garcez do Prado, inscrito no Registro Geral nº 56.200.734-9 SSP/SP e no CPF nº 478.128.828-61 (fls. 36), pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e a pagar 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

Fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão (STF; HC 183.677; j. 18/08/2020; DJe 04/09/2020). Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 16/17 e 107) resulta do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

O laudo pericial (fls. 131/145) demonstra que o celular apreendido (fls. 16/17) era instrumento para a prática do crime. Por se tratar de bem inservível à União, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensores nomeados por meio do convênio DPE/Toledo (fls. 158).

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão, guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral, e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 19 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA